

WARTUNGSVERTRAG

Webseite & App – fincaloscastanos.com / pulpo.cloud

Stand: 01.03.2026

§ 1 Vertragsparteien

Zwischen

Auftraggeber:

AGAMOG INVERSIONES SLU

CIF: B21690888

Camino de Los Romeros, s/n

35489 Agaete

info@fincaloscstanos.com

– nachfolgend „Auftraggeber“ genannt –

und

Auftragnehmer:

Tobias Benkner

NIF: Y8763074L

Calle Doctor Alfonso Chiscano Diaz 10, Portal 2, Piso 5A

35010 Las Palmas de Gran Canaria

kontakt@tobias-benkner.de

– nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt –

wird folgender Wartungsvertrag geschlossen:

§ 2 Vertragsgegenstand

Der Auftragnehmer übernimmt die laufende Wartung, Pflege und technische Betreuung der nachfolgend genannten digitalen Produkte des Auftraggebers:

Produkt	Beschreibung / URL
Webseite	fincaloscstanos.com
App (Repository)	github.com/tobiasbenkner/pulpo.cloud

§ 3 Leistungsumfang

Die Wartungsleistungen umfassen insbesondere:

- Regelmäßige Sicherheitsupdates und Patches für die Webseite und die App
- Aktualisierung von Frameworks, Bibliotheken und Abhängigkeiten
- Überwachung der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit (Monitoring)
- Fehlerbehebung (Bugfixes) im bestehenden Funktionsumfang
- Tägliche automatisierte Datensicherungen (Backups) um 03:00 Uhr nachts sowie Wiederherstellung im Bedarfsfall
- Performance-Optimierung und Ladezeitüberwachung

- SSL-Zertifikat-Verwaltung und -Erneuerung
- Technischer Support per E-Mail während der Geschäftszeiten (Mo–Fr, 9:00–17:00 Uhr)
- Einmal monatlich inhaltliche Änderungen an der Webseite, wie z. B. Anpassung von Texten, Farben, Bildern oder die Erstellung von bis zu zwei neuen Unterseiten. Der Auftraggeber teilt die gewünschten Änderungen gesammelt bis spätestens zum 15. des jeweiligen Monats mit. Nicht in Anspruch genommene Änderungen verfallen und sind nicht auf Folgemonate übertragbar.

Nicht vom Wartungsvertrag umfasst sind die Entwicklung neuer Funktionen (Feature-Entwicklung), umfangreiche Redesigns sowie Leistungen Dritter (z. B. Hosting-Kosten, Domain-Gebühren). Diese können gesondert beauftragt und vergütet werden.

Externe Plattformen: Die Wartung, Verwaltung und Konfiguration externer Plattformen wie Stripe, Bokun und Smoobu sind nicht Bestandteil dieses Vertrags. Arbeiten an diesen Plattformen werden auf Anfrage separat vergütet. Die Einbindung dieser Plattformen in die App oder Webseite über Widgets (z. B. Buchungsformulare, Zahlungsmodule) ist hingegen Bestandteil dieses Vertrags.

§ 4 Reaktionszeiten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Störungsmeldungen innerhalb der nachfolgenden Zeiten zu reagieren:

Priorität	Beschreibung	Reaktionszeit
Kritisch	Totalausfall, Sicherheitsvorfall	4 Stunden
Hoch	Eingeschränkte Funktionalität	24 Stunden
Normal	Kleinere Fehler, Anfragen	48 Stunden

Reaktionszeiten gelten innerhalb der Geschäftszeiten (Mo–Fr, 9:00–17:00 Uhr). Wochenenden und gesetzliche Feiertage sind ausgenommen.

§ 5 Vergütung

Die monatliche Vergütung für die in § 3 beschriebenen Wartungsleistungen beträgt:

100,00 € (einhundert Euro) netto pro Monat

Zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 7 % IGIC), sofern der Auftragnehmer umsatzsteuerpflichtig ist.

Die Vergütung ist jeweils zum 1. eines Monats im Voraus fällig. Die Zahlung erfolgt per Überweisung auf das vom Auftragnehmer genannte Geschäftskonto. Der Auftragnehmer stellt hierfür eine ordnungsgemäße Rechnung.

Leistungen, die über den in § 3 definierten Umfang hinausgehen, werden nach vorheriger Abstimmung gesondert zu einem je nach Aufgabe vereinbarten Stundensatz abgerechnet.

§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung

Vertragsbeginn: 01.03.2026

Mindestlaufzeit: 3 Jahre (bis zum 28.02.2029)

Der Vertrag beginnt am 01.03.2026 und hat eine feste Mindestlaufzeit von 3 (drei) Jahren. Während der Mindestlaufzeit ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit am 28.02.2029 verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von jeder

Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Vertragspartei trotz schriftlicher Abmahnung wiederholt gegen wesentliche Vertragspflichten verstößt oder über deren Vermögen ein Konkursverfahren gemäß der Ley Concursal eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.

§ 7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer alle für die Leistungserbringung erforderlichen Zugänge, Informationen und Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören insbesondere:

- Stripe, Bokun, IONOS, Smoobu, etc.
- Zeitnahe Rückmeldung bei Abstimmungsbedarf

Die erforderlichen Zugangsdaten werden unmittelbar bei Vertragsabschluss gegenseitig ausgetauscht.

Verzögerungen, die auf fehlende Mitwirkung des Auftraggebers zurückzuführen sind, gehen nicht zulasten des Auftragnehmers.

§ 8 Haftung

Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (obligaciones esenciales). Die Haftung ist in diesem Fall auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für zwingende gesetzliche Haftungsregelungen.

Der Auftragnehmer haftet nicht für Datenverlust, soweit der Auftraggeber es unterlassen hat, Datensicherungen im üblichen Rahmen durchzuführen.

§ 9 Vertraulichkeit und Datenschutz

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche im Rahmen dieses Vertrages erlangten vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnisse und Zugangsdaten streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

Soweit im Rahmen der Wartung personenbezogene Daten verarbeitet werden, gelten die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

§ 10 Auftragsverarbeitung (AVV)

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Wartung personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, handelt er ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers gemäß Art. 28 DSGVO.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich insbesondere:

- personenbezogene Daten nur im Rahmen der vertraglich vereinbarten Leistungen und nach Weisung des Auftraggebers zu verarbeiten,
- geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten zu treffen,
- den Auftraggeber unverzüglich über Datenschutzverletzungen zu informieren,
- nach Beendigung des Vertrages sämtliche personenbezogenen Daten zu löschen oder zurückzugeben, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht,

- Unterauftragnehmer nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers einzusetzen.

Die vollständige Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung ist als Anlage 1 diesem Vertrag beigelegt und ist Bestandteil dieses Vertrages.

§ 11 Geistiges Eigentum

Sämtliche Rechte an der Webseite verbleiben beim Auftraggeber.

Für im Rahmen der Wartung erstellte Entwicklungen gilt folgende Unterscheidung:

Kundenspezifische Anpassungen: Entwicklungen, die speziell auf die Anforderungen und individuellen Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnitten sind (z. B. individuelle Funktionen, kundenspezifische Bugfixes, maßgeschneiderte Konfigurationen), gehen mit vollständiger Bezahlung in das alleinige Eigentum des Auftraggebers über. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, diese Entwicklungen anderweitig zu nutzen oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

Allgemeine Verbesserungen: Entwicklungen, die allgemeiner Natur sind und nicht speziell auf den Auftraggeber zugeschnitten wurden (z. B. generische Sicherheitspatches, Performance-Optimierungen, allgemeine Code-Verbesserungen), verbleiben beim Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese Entwicklungen auch in anderen Projekten einzusetzen und weiterzuverwenden.

Im Zweifelsfall stimmen sich die Vertragsparteien darüber ab, ob eine Entwicklung als kundenspezifisch oder als allgemeine Verbesserung einzustufen ist.

Der Auftragnehmer erhält keinerlei Nutzungs- oder Verwertungsrechte an den bestehenden Produkten des Auftraggebers über den für die Wartung erforderlichen Umfang hinaus.

§ 12 Höhere Gewalt

Keine Vertragspartei haftet für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten, soweit diese auf Umstände höherer Gewalt zurückzuführen ist. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Epidemien, behördliche Anordnungen, Streiks, Ausfälle von Telekommunikationsnetzen oder Serverinfrastrukturen Dritter sowie Cyberangriffe.

Die betroffene Vertragspartei hat die andere Partei unverzüglich über den Eintritt und die voraussichtliche Dauer des Hindernisses zu informieren. Beide Parteien werden sich nach besten Kräften bemühen, die Auswirkungen der höheren Gewalt so gering wie möglich zu halten.

§ 13 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

Es gilt das Recht des Königreichs Spanien. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Las Palmas de Gran Canaria.

§ 14 Unterschriften

Dieser Vertrag wird in zwei gleichlautenden Ausfertigungen erstellt, von denen jede Vertragspartei eine erhält.

Auftraggeber

Auftragnehmer

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Página web y aplicación – fincaloscastanos.com / pulpo.cloud

Fecha: 01.03.2026

§ 1 Partes contratantes

Entre

Cliente:

AGAMOG INVERSIONES SLU

CIF: B21690888

Camino de Los Romeros, s/n

35489 Agaete

info@fincaloscstanos.com

– en adelante denominado «Cliente» –

y

Prestador del servicio:

Tobias Benkner

NIF: Y8763074L

Calle Doctor Alfonso Chiscano Diaz 10, Portal 2, Piso 5A

35010 Las Palmas de Gran Canaria

kontakt@tobias-benkner.de

– en adelante denominado «Prestador» –

se celebra el siguiente contrato de mantenimiento:

§ 2 Objeto del contrato

El Prestador asume el mantenimiento continuo, la gestión y el soporte técnico de los siguientes productos digitales del Cliente:

Producto	Descripción / URL
Página web	fincaloscstanos.com
Aplicación (repositorio)	github.com/tobiasbenkner/pulpo.cloud

§ 3 Alcance de los servicios

Los servicios de mantenimiento incluyen en particular:

- Actualizaciones de seguridad y parches periódicos para la página web y la aplicación
- Actualización de frameworks, bibliotecas y dependencias
- Supervisión de la disponibilidad y accesibilidad (monitoring)
- Corrección de errores (bugfixes) dentro del alcance funcional existente
- Copias de seguridad (backups) automatizadas diarias a las 03:00 horas, así como restauración en caso necesario
- Optimización del rendimiento y supervisión de tiempos de carga

- Gestión y renovación de certificados SSL
- Soporte técnico por correo electrónico durante el horario comercial (lunes a viernes, 9:00–17:00 h)
- Una vez al mes, modificaciones de contenido en la página web, como por ejemplo ajustes de textos, colores, imágenes o la creación de hasta dos nuevas subpáginas. El Cliente comunicará los cambios deseados de forma agrupada antes del día 15 del mes correspondiente. Los cambios no solicitados caducan y no son transferibles a meses posteriores.

No están incluidos en el contrato de mantenimiento el desarrollo de nuevas funcionalidades, rediseños extensos ni servicios de terceros (p. ej., costes de alojamiento, tarifas de dominio). Estos pueden encargarse y remunerarse por separado.

Plataformas externas: El mantenimiento, la administración y la configuración de plataformas externas como Stripe, Bokun y Smoobu no forman parte de este contrato. Los trabajos en estas plataformas se remuneran por separado previa solicitud. La integración de estas plataformas en la aplicación o página web mediante widgets (p. ej., formularios de reserva, módulos de pago) sí forma parte de este contrato.

§ 4 Tiempos de respuesta

El Prestador se compromete a responder a las notificaciones de incidencias dentro de los siguientes plazos:

Prioridad	Descripción	Tiempo de respuesta
Crítica	Caída total, incidente de seguridad	4 horas
Alta	Funcionalidad limitada	24 horas
Normal	Errores menores, consultas	48 horas

Los tiempos de respuesta se aplican dentro del horario comercial (lunes a viernes, 9:00–17:00 h). Los fines de semana y días festivos oficiales quedan excluidos.

§ 5 Remuneración

La remuneración mensual por los servicios de mantenimiento descritos en el § 3 asciende a:

100,00 € (cien euros) netos al mes

Más el impuesto indirecto vigente (actualmente 7 % IGIC), siempre que el Prestador esté sujeto a dicho impuesto.

La remuneración vence el día 1 de cada mes por adelantado. El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta comercial indicada por el Prestador. El Prestador emitirá la correspondiente factura.

Los servicios que excedan el alcance definido en el § 3 se facturarán por separado, previo acuerdo, a una tarifa por hora convenida según la tarea.

§ 6 Duración del contrato y rescisión

Inicio del contrato: 01.03.2026

Duración mínima: 3 años (hasta el 28.02.2029)

El contrato comienza el 01.03.2026 y tiene una duración mínima fija de 3 (tres) años. Durante la duración mínima queda excluida la rescisión ordinaria.

Tras la finalización de la duración mínima el 28.02.2029, el contrato se prorroga por tiempo indefinido y puede ser rescindido por cualquiera de las partes con un preaviso de un mes antes del final de un mes natural, por escrito.

El derecho a la rescisión extraordinaria por causa justificada queda inalterado. Se considera causa justificada, en particular, cuando una parte contratante incumple reiteradamente obligaciones contractuales esenciales a pesar de un requerimiento por escrito, o cuando se inicie un procedimiento concursal conforme a la Ley Concursal sobre su patrimonio, o se deniegue su apertura por insuficiencia de masa.

§ 7 Obligaciones de colaboración del Cliente

El Cliente se compromete a proporcionar al Prestador todos los accesos, información y documentación necesarios para la prestación de los servicios de forma oportuna. Esto incluye en particular:

- Stripe, Bokun, IONOS, Smoobu, etc.
- Respuesta oportuna cuando sea necesaria una coordinación

Las credenciales de acceso necesarias se intercambiarán mutuamente de forma inmediata en el momento de la firma del contrato.

Los retrasos debidos a la falta de colaboración del Cliente no serán responsabilidad del Prestador.

§ 8 Responsabilidad

El Prestador solo responderá por daños en caso de dolo o negligencia grave. En caso de negligencia leve, el Prestador solo responderá por el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones esenciales). En este caso, la responsabilidad se limita al daño típico del contrato y previsible.

La limitación de responsabilidad no se aplica a los daños derivados de lesiones a la vida, al cuerpo o a la salud, ni a las disposiciones legales imperativas en materia de responsabilidad.

El Prestador no responderá por la pérdida de datos en la medida en que el Cliente haya omitido realizar copias de seguridad en el marco habitual.

§ 9 Confidencialidad y protección de datos

Ambas partes contratantes se comprometen a tratar de forma estrictamente confidencial toda la información confidencial, secretos comerciales y credenciales de acceso obtenidos en el marco de este contrato, y a no divulgarlos a terceros.

En la medida en que se traten datos personales en el marco del mantenimiento, se aplicarán las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

§ 10 Encargo de tratamiento de datos

En la medida en que el Prestador trate datos personales por cuenta del Cliente en el marco del mantenimiento, actuará exclusivamente conforme a las instrucciones documentadas del Cliente de acuerdo con el art. 28 del RGPD.

El Prestador se compromete en particular a:

- tratar los datos personales únicamente en el marco de los servicios contractualmente acordados y conforme a las instrucciones del Cliente,
- adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para la protección de los datos,
- informar al Cliente de forma inmediata sobre cualquier violación de la protección de datos,
- tras la finalización del contrato, eliminar o devolver todos los datos personales, salvo que exista una obligación legal de conservación,
- recurrir a subencargados únicamente con el consentimiento previo por escrito del Cliente.

El acuerdo completo de encargo de tratamiento de datos se adjunta como Anexo 1 a este contrato y forma parte integrante del mismo.

§ 11 Propiedad intelectual

Todos los derechos sobre la página web permanecen en poder del Cliente.

Para los desarrollos realizados en el marco del mantenimiento se aplica la siguiente distinción:

Adaptaciones específicas del cliente: Los desarrollos diseñados específicamente para los requisitos y necesidades individuales del Cliente (p. ej., funciones individuales, correcciones de errores específicas, configuraciones a medida) pasan a ser propiedad exclusiva del Cliente con el pago completo. El Prestador no está autorizado a utilizar estos desarrollos de otra forma ni a ponerlos a disposición de terceros.

Mejoras generales: Los desarrollos de carácter general que no fueron diseñados específicamente para el Cliente (p. ej., parches de seguridad genéricos, optimizaciones de rendimiento, mejoras generales de código) permanecen en poder del Prestador. El Prestador está autorizado a utilizar y reutilizar estos desarrollos en otros proyectos.

En caso de duda, las partes contratantes acordarán si un desarrollo debe clasificarse como específico del cliente o como mejora general.

El Prestador no adquiere ningún derecho de uso o explotación sobre los productos existentes del Cliente más allá del alcance necesario para el mantenimiento.

§ 12 Fuerza mayor

Ninguna de las partes contratantes será responsable por el incumplimiento o el cumplimiento tardío de sus obligaciones contractuales en la medida en que dicho incumplimiento sea atribuible a circunstancias de fuerza mayor. Se consideran fuerza mayor, en particular, las catástrofes naturales, guerras, terrorismo, epidemias, disposiciones gubernamentales, huelgas, fallos en redes de telecomunicaciones o infraestructuras de servidores de terceros, así como ciberataques.

La parte afectada deberá informar a la otra parte de forma inmediata sobre la ocurrencia y la duración prevista del impedimento. Ambas partes harán todo lo posible por minimizar los efectos de la fuerza mayor.

§ 13 Disposiciones finales

Las modificaciones y complementos de este contrato requieren la forma escrita. Esto se aplica también a la supresión de este requisito de forma escrita.

Si alguna disposición de este contrato fuera o llegara a ser inválida, ello no afectará a la validez de las restantes disposiciones. Las partes contratantes se comprometen a sustituir la disposición inválida por una regulación válida que se aproxime lo más posible a la finalidad económica de la disposición inválida.

Se aplica el Derecho del Reino de España. El fuero competente es, en la medida en que la ley lo permita, Las Palmas de Gran Canaria.

§ 14 Firmas

Este contrato se redacta en dos ejemplares idénticos, de los cuales cada parte contratante recibe uno.

Cliente

Prestador

Lugar, fecha

Lugar, fecha

Firma

Firma